

Nr. 233 Denkschrift des Chefs des Sicherheitshauptamtes beim Reichsführer SS. 7. November 1938

R 43 II/178a, Bl. 3–18 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

VERHÄLTNIS VON STAAT UND KIRCHE

Zur Regelung des Verhältnisses zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan wurde das Reichskonkordat am 20. Juli 1933 geschlossen². Vor Abschluß des Reichskonkordats bestanden bereits Konkordate einzelner Länder mit dem Vatikan.

Alle diese Versuche zur Herstellung eines friedlichen Verhältnisses zwischen Staat und Kirche sind jedoch fehlgeschlagen. Die Momente, welche hierbei eine Rolle spielen und die Frage, wie Konflikte künftig nach Möglichkeit ausgeschlossen werden könnten, werden im Folgenden darzustellen versucht.

1. *Verhältnis von Staat und Kirche.*

Das grundsätzliche Verhältnis von Kirche und Staat kann durch folgende kirchliche Anschauungen charakterisiert werden:

– a)

Jeder Staatsbürger ist zum Gehorsam gegenüber der staatlichen Autorität nur insoweit verpflichtet, als die Forderungen dieser staatlichen Autorität nicht im Widerspruch zu den Gesetzen und der Moral der Kirche stehen.

– b)

Jeder Eid, also jeder Bischofseid, jeder Beamteneid und jeder Eid vor Gericht verpflichtet im Gewissen nur insoweit, als er nicht im Widerspruch zur Lehre der Kirche steht.

– c)

Auf allen Lebensgebieten, z. B. Schule, Wissenschaft, Kunst, Film, Funk, Wirtschaft usw. hat die Kirche die obersten sittlichen Grundsätze aufzustellen und muß der Kirche damit ein ständiges Kontrollrecht zustehen. Als Richtlinie gilt dabei, daß eine wissenschaftliche, künstlerische, wirtschaftliche usw. Betätigung lediglich insoweit erlaubt und gut ist, als sie auf das Reich Gottes hingeeordnet ist. Das Reich Gottes aber ist verkörpert in der Kirche.

– d)

Alle Staatsgesetze, alle Staatsverträge, alle staatlichen Anordnungen und Abmachungen haben damit für die Kirche und für den gläubigen Kirchenanhänger, vor allem aber für die Priesterschaft

¹ Von SS-Gruppenführer Heydrich an RMRk Lammers am 7. 11. 1938 mit folg. Begleitschreiben übersandt: „Die staatsfeindliche Haltung des politischen Katholizismus hat die Frage des Bestandes und des Wertes des Reichskonkordates erneut in den Vordergrund gerückt. Ich habe nun aufgrund der im Sicherheitsdienst gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse den Versuch gemacht, unter Einbeziehung der geschichtlichen Entwicklung alle diejenigen Gesichtspunkte zusammenzustellen, welche ein Funktionieren der Konkordate bisher stets verhindert haben. Die so entstandene Denkschrift, welche die wesentlichsten Punkte in aller Kürze zusammenfaßt, gestatte ich mir. Ihnen, sehr verehrter Herr Reichsminister, anliegend vorzulegen.“ R 43 II/178a, Bl. 2. – Zu den verschärften Spannungen mit der kath. Kirche seit Frühj. 1938 (u. a. Vertreibung des Rottenburger Bischofs Joh. B. Sproll, Fuldaer Hirtenwort vom 28. 6. 1938) im Spiegel der SD- Politik s. DIERKER, Himmlers Glaubenskrieger, S. 450–463.

² S. Dok. Nr. 175 Anm. 15.

der Kirche, einen äußerst relativen Charakter und werden stets mit einem inneren Vorbehalt aufgenommen.

– e)

Ein geordnetes Verhältnis zwischen Staat und Kirche kann es praktisch damit nur dort geben, wo entweder die Kirche den Staat bis in seine einzelsten Verzweigungen hinein beherrscht oder wo umgekehrt der Staat sein Verhältnis zur Kirche völlig frei und unabhängig von ihr gestaltet.

[...]³

4. Die gegenwärtige konkordatsrechtliche Lage in Deutschland.

Die gegenwärtige konkordatsrechtliche Lage im Reich ergibt, daß sowohl das Reichskonkordat als auch die Konkordate mit Österreich, Bayern, Preußen und Baden nach kirchlicher Auffassung sowohl wie nach Auffassung des nationalsozialistischen Staates überholt sind.

a) Kirchliche Auffassung.

Die neueste amtliche kirchliche Erklärung zum Konkordatsproblem allgemein stammt von Papst Benedikt XV., der in seiner Konsistorial-Allokution vom 21. November 1921 (Acta Apostolicae Sedis vol 13 num 14 pag 521 sq.⁴) sich zu dem Problem des Erlöschens von Konkordaten folgendermaßen äußert:

„Jeder weiß recht wohl, daß nach dem letzten furchtbaren Krieg teils neue Staaten entstanden sind, teils die alten Staaten durch den Anschluß von Provinzen gewachsen sind. Es ist aber – um anderes auszulassen, was sich hier noch anführen ließe – klar, daß diese Staaten jene Vorrechte, welche früher dieser apostolische Stuhl durch feierliche Verträge und Übereinkünfte anderen gewährt hatte, mit keinem Recht für sich in Anspruch nehmen können, da die unter anderen verhandelte Sache den übrigen weder Vorteil noch Vorbild gewährt. Ebenso sehen wir einige Staaten bei dieser großen Umwälzung der Dinge von Grund aus verändert (erneuert) worden [sic], daß die jetzige sogenannte „moralische Person“ nicht als ebendieselbe gewertet werden kann, mit welcher der apostolische Stuhl einst übereingekommen war. Woraus naturgemäß folgt, daß auch die Verträge und Übereinkünfte, welche zwischen dem apostolischen Stuhl und jenen Staaten vorher geschlossen waren, ihre ganze Kraft verloren haben.“

[...]⁵

Nach dieser päpstlichen Erklärung ergibt sich, daß das österreichische Konkordat⁶ aufgehört hat zu bestehen und das neue Großdeutsche Reich in das österreichische Konkordat nicht eintreten kann, auch wenn es dazu bereit wäre, denn der Träger jener „Privilegien“ hat aufgehört zu bestehen und kann seine Privilegien nicht vererben.

Gemäß der päpstlichen Darlegung sind wegen der Reichsreform (Gesetz vom 30. Januar 1938⁷) auch die Länderkonkordate innerhalb des Deutschen Reiches ohne weiteres erloschen, so daß sie nicht erst für rechtsunwirksam erklärt zu werden brauchen. Die Länder Baden, Bayern und Preußen, mit

³ Enth.: „2. Konkordatstheorien“, mit Charakterisierung der Privilegientheorie (Konkordat als päpstl. Privileg), der Vertragstheorie (völkerrechtl. Vertrag zwischen gleichberechtigten Partnern. Dazu hieß es: „Das Reichskonkordat baut praktisch auf dieser Vertragstheorie auf. Dasselbe gilt für die noch bestehenden deutschen Länderkonkordate. – Grundsätzlich wird der nationalsozialistische Staat aufgrund der unter Punkt 1 aufgezeigten Stellung der Kirche zum Staat die Kirche für die Zukunft nicht mehr als gleichberechtigten Vertragspartner anerkennen können.“) und der von der Kirche abgelehnten Legaltheorie (Konkordat „als ein jederzeit widerrufbares Zugeständnis des Staates an die Kirche in Form eines innerstaatlichen Gesetzes oder Vertrages.“). – „3. Das Schicksal der Konkordate in den einzelnen Ländern“: achtseitiger Überblick über europ. Konkordatsabschlüsse seit dem Mittelalter.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 104 Anm. 13.

⁵ Lateinischer Urtext, mit mehreren Übertragungsfehlern.

⁶ Vom 5. 6. 1933; s. Dok. Nr. 104a Ziff. [1].

⁷ Gemeint ist das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75); s. ARH I/2, Nr. 294.

welchen der Vatikan seinerzeit die Konkordate abschloß⁸, stellen heute ja nicht mehr „dieselbe moralische Person“ dar.

Auch das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 kann gemäß der päpstlichen Anschauung mit der Angliederung Österreichs und des Sudetengebietes als erloschen gelten, da Großdeutschland sowohl „durch den Anschluß von Provinzen gewachsen“ als auch „von Grund aus verändert“ ist. Der Kirche ist die Konsistorial-Allokution Benedikts XV. vom 21. November 1921 äußerst unangenehm. Sie vermeidet es möglichst, darauf einzugehen und ist bestrebt, die Konkordate selbst im augenblicklichen Zustand steter Durchlöcherung aufrechtzuerhalten.

b) Auffassung des nationalsozialistischen Staates.

Nach herrschender Auffassung ist das österreichische Konkordat im Jahre 1934 verfassungswidrig zustande gekommen und kann vor allem nach dem 12. März 1938 nicht mehr als geltendes Recht betrachtet werden⁹. Das österreichische Konkordat war ja untrennbar mit einem politischen und moralischen System verbunden, das nicht mehr besteht. Auch das Reichskonkordat und die Länderkonkordate mit Bayern, Baden und Preußen haben sich im Laufe der Evolution des Dritten Reiches als überholt und unhaltbar erwiesen. Das Reichskonkordat baut noch auf der ehemals föderalistischen Struktur des Reiches auf, auf dem parlamentarischen Mehrparteiensystem und auf konfessionellen liberalistisch-individualistischen Grundsätzen.

In der Zeitschrift „Unser Wille und Weg“ Nr. 9 vom September 1938 wurde dieser Standpunkt zum 5. Jahrestag der Ratifizierung des Reichskonkordates ausführlich begründet¹⁰.

5. *Neue Lösungsversuche.*

Sowohl im Interesse einer normalen außenpolitischen Entwicklung als auch vom Gesichtspunkt einer natürlichen weltanschaulichen Evolution innerhalb des Reiches erscheint das gegenwärtige Spannungsverhältnis zwischen Staat und Kirche auf die Dauer unhaltbar.

Zur Lösung dieses Konfliktes bestehen zwei Möglichkeiten: der Abschluß eines neuen Konkordates oder eine innerstaatliche gesetzliche Regelung.

a) Möglichkeiten eines neuen Konkordates.

Theoretisch bestünde die Möglichkeit, die z. Zt. bestehenden Spannungen zwischen Staat und Kirche durch ein neues Konkordat oder eine konkordatsähnliche Abmachung mit dem Vatikan zu beseitigen. Die unter Ziffer 1–3 dargelegten Gesichtspunkte haben aber ergeben, daß Staat und Kirche nie auf einer gemeinsamen Ebene miteinander verhandeln können, sondern für die Kirche und die Kirchengläubigen Vertrag, Eid, Gehorsam gegenüber der Staatsautorität usw. relative Begriffe sind und nur mit Vorbehalten gelten und daß für den Katholiken die katholischen Lehrsätze denjenigen des Staates vorgehen.

Ebenso hat sich gezeigt, daß sämtliche Konkordats-theorien für den völkischen Staat keine befriedigende Lösung darstellen, daß das Konkordat vielmehr für den völkischen Staat nur eine Übergangslösung sein kann, und dem bis in die letzte Konsequenz durchgeführten autoritären Staat gegen-

⁸ Mit Bayern 1924, mit Preußen 1929, mit Baden 1932; s. Dok. Nr. 175 Anm. 16–18.

⁹ Hierzu näher Dok. Nrr. 104, 161.

¹⁰ M., Zur Konkordatslage in Deutschland, in: UNSER WILLE UND WEG 8 (1938), S. 260–265. Der anonym bleibende Autor folgerte, das Reichskonkordat habe sich bei aller Würdigung des Vertrags als Mittel der Außenpolitik – infolge seiner Verwurzelung im Weimarer System heute nach fünf Jahren in vielen Punkten als *überholt und unhaltbar* erwiesen“. Die Klagen über angebl. Konkordatsverletzungen hätten ihren Grund lediglich im Unverständnis des kirchl. Vertragspartners „für die voranschreitende notwendige Entwicklung in Deutschland“, in naturnotwendigen „Spannungen, wie sie bestehen müssen zwischen einem Partner, dessen Geisteshaltung in der Statik der vergangenen Jahrhunderte ruht, und einem Partner, der von der Dynamik der Gegenwartsentwicklung und der Zukunftsaufgaben ganz erfüllt ist“. Die rhetorische Frage, „ob ein Konkordat in der geistigen und weltanschaulichen Atmosphäre des neuen Deutschland noch zeitgemäß ist“, wurde analog unten Ziff. 5b) beantwortet: „Eine gesetzliche Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirche entspricht jedenfalls ebenso der nationalsozialistischen Volksordnung wie der Würde und Freiheit, der Eigenrechtlichkeit und Eigengesetzlichkeit eines starken völkischen Staates.“

über das Konkordat ein nicht adäquater Faktor ist. Gleichzeitig hat sich ergeben, daß alle bisherigen geschichtlichen Konkordatsversuche stets den Keim zu neuen Verwicklungen in sich tragen. Dazu kommt, daß bei einem neuen Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und der Kirche diese so grundsätzliche Forderungen stellen wird, daß ein solches Konkordat für die künftige Entwicklung des nationalsozialistischen Staates nur neue Fesseln und Bindungen in sich schließen würde.

b) Innerstaatliche gesetzliche Regelung.

Um jedoch trotzdem zu einer Befriedigung der gegenwärtigen Spannungen zu kommen, erscheint eine innerstaatliche gesetzliche Regelung¹¹ am aussichtsreichsten. Diese Regelung müßte etwa folgende Gesichtspunkte umfassen:

– 1.

Der nationalsozialistische Staat steht grundsätzlich auf dem Standpunkt der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Allen religiösen Bekenntnissen wird deshalb freie *religiöse* Betätigung zugesichert, soweit diese Bekenntnisse nicht den Bestand des Staates gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen.¹² (siehe Parteiprogramm.)

– 2.

Aus diesem Grundsatz heraus genießen die Funktionäre der verschiedenen Religionsgemeinschaften bei Ausübung der rein religiösen Tätigkeit (Sakramentspendung, Gebetsübungen, Gottesdienstfeiern) den besonderen Schutz des nationalsozialistischen Staates. Ebenso stehen Kirchen und Gottesdiensträume, die in diesem Sinne ausschließlich rein religiösen Zwecken dienen, unter besonderem staatlichen Schutz. Darüber hinaus übernimmt der nationalsozialistische Staat für Kirchen, die einen besonderen kulturellen oder künstlerischen Wert haben, den staatlichen Denkmalschutz.

– 3.

In allen Fragen des öffentlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens beansprucht der nationalsozialistische Staat für sich allein die ausschließliche Führung. Er steht deshalb auf dem Standpunkt einer völligen Trennung von Kirche und Staat.

Eine solche Lösung würde bei dem größten Teil des deutschen Volkes weitgehendes Verständnis und unbedingte Zustimmung finden und wäre außerdem geeignet, dem überstaatlichen Gegner des Dritten Reiches zahlreiche Angriffswaffen aus der Hand zu nehmen. Vor allem aber würde diese Lösung der Freiheit und Würde des nationalsozialistischen Staates sowie der Eigengesetzlichkeit der nationalsozialistischen Volksordnung entsprechen¹³.

¹¹ Überlegungen zu einer oktroyierten einseitigen Lösung, die zugleich mit Kündigung des Reichskonkordats in Kraft treten sollte, waren schon 1937 ohne Ergebnis angestellt worden; s. ARH IV, Nrr. 32, 92, 126, 129. Auch der RKiM favorisierte sie nach wie vor: Dok. Nr. 234 Anm. 6.

¹² Der folg. Hinweis von Heydrich hs. ergänzt. Gemeint ist Punkt 24 des Programms der NSDAP von 1920: „Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen.“ TYRELL, Führer befiehlt ..., S. 23–26.

¹³ Lammers nahm durch einen referierenden Vm. des LGR Rabe am 12. 11. 1938 Kenntnis vom Inhalt der Denkschrift, dankte Heydrich am selben Tag schriftlich und fragte dabei an, ob sie der RKiM auch erhalten habe. Heydrich antwortete am 8. 12., indem er über ihre Veranlassung und Zweckbestimmung ausführte: „Reichsleiter Bormann hatte mir seinerzeit mitgeteilt, er habe sich mit dem Führer gelegentlich über Konkordatsfragen unterhalten und habe dem Führer die Vorlage einer Denkschrift darüber in Aussicht gestellt. Er halte es jedoch für zweckmäßig, daß auch von Seiten des Sicherheitshauptamtes aufgrund der nachrichtendienstlichen Erfahrungen und der hier gewonnenen allgemeinen Erkenntnisse der politischen Arbeit der Kirche eine Stellungnahme zu den Konkordatsfragen ausgearbeitet werde. – Reichsleiter Bormann hatte mich gebeten, diese Ausarbeitung ihnen, Herr Reichsminister, zuzuleiten und für ihn eine Abschrift zu fertigen. – Von einer Beteiligung des Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten habe ich abgesehen, weil ich lediglich auf ausdrücklichen Wunsch des Reichsleiters Bormann und im Rahmen des von ihm gestellten Auftrages tätig geworden bin.“ Der RMRK sah deshalb auch seinerseits von der Übersendung einer Fotokopie an den RKiM ab, „zumal die Denkschrift nichts grundlegend Neues bringt“ (Rabe, 10. 12.). R 43 II/178a, Bl. 19–22.

Zitierhinweis

Nr. 233 Denkschrift des Chefs des Sicherheitshauptamtes beim Reichsführer SS. 7. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d233>